

1503192-37.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ademais, a confissão, ressalte-se, totalmente livre, do réu não restou isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada por todos os outros elementos de prova colhidos em juízo.

E, como se sabe, a confissão constitui-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503192-37.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503192-37.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RICARDO LUCAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Nº único: 1503192-37.2021.8.26.0548

Autos n.º: 1100/2021

Vistos etc.,

I - GABRIEL RICARDO LUCAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de outubro de 2021, por volta de 00h30min, durante o repouso noturno, na Rua Mogi Guaçu, nº 1612, Novo Cambuci, nesta cidade e comarca de Campinas, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, diversos fios de cobre, pertencentes à empresa vítima Edvaldo Cabeleireiro, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à

sua vontade.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 22 de outubro de 2021 (fls. 75/76).

Citado (fls. 97), o acusado ofereceu resposta à acusação à fls. 102/103.

Após, o recebimento da denúncia foi mantido e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 121/122).

Em audiência virtual, foram ouvidas o representante da vítima e duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 222).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; subsidiariamente, no caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a sua redução pelo reconhecimento da atenuante relativa à confissão; c) a redução máxima pelo reconhecimento da tentativa; e d) a fixação de regime inicial aberto, observado o tempo de prisão provisória e a primariedade do acusado (termo de debates de fls. 223/225).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12, Laudo Pericial da chave turquesa apreendida de fls. 113/115 e Laudo Pericial do local do crime constante de fls. 181/188.

Quanto à autoria, o réu, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou a prática do crime.

No mais, a vítima E. de M., em juízo, declarou que, ao chegar ao seu salão de cabeleireiro, notou que, além de os cabos de energia estarem cortados, a caixa do medidor de eletricidade da CPFL estava quebrada e o relógio pendurado.

Ainda, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram ter, em patrulhamento, avistado o acusado mexer em uma caixa de energia e, dadas as circunstâncias suspeitas, resolveram averiguar; na sequência, ao se aproximarem, o réu dispensou uma chave ao chão e tentou empreender fuga, mas acabou detido; indagado, confessou que pretendia subtrair os fios de cobre para trocar por drogas. Finalmente, os agentes da lei o reconheceram em audiência.

Não procede a impugnação genérica ao teor de seus depoimentos, pois, como se sabe, suas palavras podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e, uníssonos e coerentes, descreveram os motivos que levaram à abordagem do acusado.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar injustamente os réus.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

E mais: “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ademais, a confissão, ressalte-se, totalmente livre, do réu não restou isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada por todos os outros elementos de prova colhidos em juízo.

E, como se sabe, a confissão constitui-se elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: "A confissão judicial, isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JULIO FABBRINI MIRABETE, a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". Desta forma, restaram comprovadas, além da majorante relativa ao repouso noturno, uma vez que, como se sabe, é totalmente irrelevante o local em que a ação criminosa foi praticada, se em via pública, residência ou estabelecimento comercial, a ocorrência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, consoante laudos periciais juntados aos autos.

Finalmente, em que pese o entendimento ministerial no sentido de que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal em virtude das ações em curso, por crimes de mesma natureza, é certo que remanesce a condição de primário do réu.

Neste sentido: "Na hipótese, existe manifesta ilegalidade pois a existência de inquéritos e processos anteriores, sem trânsito em julgado, conforme se depreende da certidão acostada aos autos, não legitima o aumento da pena-base pelos antecedentes. Aplicação da Súmula n.º 444 deste Superior Tribunal de Justiça. Feitos em trâmite, outrossim, não podem ser considerados para se firmar um juízo negativo sobre a personalidade ou a conduta social, pois se não o são para a circunstância que lhes é própria, antecedentes, ainda com mais razão não poderiam ser para as que não são pertinentes ao exame de dada matéria, sob pena de violação ao princípio constitucional da não-culpabilidade." (STJ - HC n.º 296.603 / RO - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS - Sexta Turma - j. 16/09/2014).

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos e feita essa última observação, patente o cometimento do crime tentado de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante do repouso noturno, e a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 2 (dois) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Diante da majorante do repouso noturno, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço), o que dá, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ainda, diante da tentativa, considerando o iter criminis percorrido, DIMINUO ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá como pena final, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa. No mais, considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, e a primeira parte do parágrafo 2º desse último artigo, todos do Código Penal, 44, § 2º, primeira parte, OPTO substituir a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período já fixado (10 meses e 20 dias), ficando mantida a pena pecuniária de 4 (quatro) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou ajudante de pedreiro em audiência.

III- Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado GABRIEL RICARDO LUCAS DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 60.246.040 - IIRGD - fls. 92), à pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação (10 meses e 20 dias), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 4 (quatro) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Solto por esta sentença, poderá o réu recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA